

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6512 -
6513/2543

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด กับพวก

นาย ชัยวัช ภูโต กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

สำนวนแรกโจทก์ที่ 1 ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 173,143 บาท และโจทก์ที่ 2 ขอให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 148,132 บาท ส่วนสำนวนหลังจำเลยที่ 3 ฟ้องขอให้โจทก์กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 37,006 บาท ศาลชั้นต้นยกฟ้องคดีแรก และคดีหลังพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 37,006 บาท แก่จำเลยที่ 3 สำนวนแรกคู่ความจึงถูกห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนสำนวนหลังคู่ความจึงถูกห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์และฎีกาทั้งสองสำนวนทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้ปล่อยปละละเลยในการดำเนินคดีแต่ติดขัดเพราะการดำเนินการขอคัดถ่ายเอกสาร ขอให้อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาล(ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามลำดับ) กำหนดเป็นอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แม้เป็นอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาในชั้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น ก็ต้องถือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกามาพิจารณาว่าต้องห้ามอุทธรณ์และฎีกาหรือไม่ เมื่อสำนวนแรกมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกาของโจทก์ทั้งสองจึงต้องห้าม ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนสำนวนหลังมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์รับ

วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในข้อเท็จจริงจึงไม่ชอบ ถือว่าข้อเท็จจริงเป็นอันยุติไปตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ว่า โจทก์ที่ 1 เรียกนายชูศักดิ์กิจถาวรกุล ว่า โจทก์ที่ 2 เรียกนายชัยธวัช ภูโต ว่า จำเลยที่ 1 เรียกบริษัทสยามอชิติน จำกัด ว่า จำเลยที่ 2 เรียกบริษัททิพย์ประกันภัยจำกัด ว่า จำเลยที่ 3 และเรียกนางศิริรัตน์ กิจถาวรกุล ว่า จำเลยที่ 4

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ให้โจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระค่าเสียหายตามมูลหนี้ละเมิดและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องแก่จำเลยที่ 3 เป็นเงิน 37,006 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 36,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ (ที่ถูกคือจำเลยที่ 3) โดยกำหนดค่าทนายความให้ 2,000 บาท

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 ขอย้ายระยะเวลาอุทธรณ์เป็นครั้งที่สามโดยอ้างว่า โจทก์ทั้งสองได้ขอย้ายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 เนื่องจากยังไม่ได้รับคำพิพากษาของศาลและคำพยานที่ได้ขอถ่ายจากศาลศาลอนุญาตให้ขยายได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2541 แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 โจทก์ทั้งสองได้ติดตามคำพิพากษาและคำพยานที่ได้ขอถ่ายไว้ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แผนกพิมพ์แจ้งว่าเพิ่งจัดพิมพ์เสร็จและได้นำเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนตรวจสำนวนไม่สามารถดำเนินการถ่ายให้ได้ทัน

ตามเวลาที่ได้ขอยายจึงขอยายเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 20 วัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2541 ว่า คำพิพากษาพิพากษาเสร็จและเสนอลงชื่อนานแล้ว ผู้ร้องไม่ชวนชววยติดต่อขอถ่ายเองจึงไม่อนุญาต

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำนวนแรกโจทก์ที่ 1 ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 173,143 บาท และโจทก์ที่ 2 ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 148,132 บาท ส่วนสำนวนหลังจำเลยที่ 3 ฟ้องขอให้บังคับโจทก์กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแก่จำเลยที่ 3 เป็นเงิน 37,006 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีแรก และคดีหลังพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 37,006 บาท แก่จำเลยที่ 3 เห็นว่า สำนวนแรกทุนทรัพย์ตามฟ้องของโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 แต่ละคนไม่เกิน 200,000 บาท ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงไม่เกิน 200,000 บาท คู่ความจึงถูกห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ส่วนสำนวนหลังทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท คู่ความจึงถูกห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์และฎีกาทั้งสองสำนวนในทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือไม่สนใจในการดำเนินคดีตามที่ศาลได้วินิจฉัย แต่ติดขัดเพราะการดำเนินการขอคัดถ่ายเอกสารอันเป็นการจัดระเบียบบริหารงานธุรการของศาลเป็นการนอกเหนืออำนาจโจทก์ที่จะดำเนินการก้าวล่วงได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมขอให้อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้น

ต้นภายในเวลาที่ศาล (ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามลำดับ) กำหนดด้วยอันเป็น
อุทธรณ์และฎีกาในข้อเท็จจริง แม้อุทธรณ์และฎีกาของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวเป็น
ปัญหาในชั้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น ก็ต้องถือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน
ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกามาพิจารณาว่าจะต้องห้ามมิให้อุทธรณ์และฎีกาหรือไม่ เมื่อ
สำนวนแรกมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกาของโจทก์ทั้ง
สองจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วน
สำนวนหลังมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามมิ
ให้อุทธรณ์ตามมาตรา 224 วรรคหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ทั้ง
สองในข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่ชอบ ต้องถือว่าข้อเท็จจริงเป็นอันยุติไปตามคำ
วินิจฉัยของศาลชั้นต้นแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนนวนหลัง และยกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในส่วนนวนหลังด้วย และยกฎีกาของโจทก์ทั้งสองทั้งสองสำนวน"

(วิเทศ ศิริพากย์-ระพินทร บรรจงศิลป-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

เหตุที่ศาลฎีกาวินิจฉัยคดีที่หมายเหตุนี้ว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์และต้องห้ามอุทธรณ์ (คดีหลัง) ต้องห้ามฎีกา (คดีแรก) ในปัญหาข้อเท็จจริงก็เพราะศาลฎีกาไปถือเอาทุน

ทรัพย์สินของคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องซึ่งยังมิได้มีการอุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาเป็น
หลักโดยถือว่าคดีนี้เป็นเพียงสาขาของคดีดังกล่าว แต่ผู้เขียนเห็นด้วยความเคารพต่อ
ศาลฎีกาว่า คดีนี้แม้จะเป็นคดีมีทุนทรัพย์ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น แต่ในชั้นที่
โจทก์อุทธรณ์และฎีกาเป็นคดีนี้น่าจะเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ เพราะเมื่อโจทก์ยื่นคำร้อง
ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ขยายระยะเวลาให้โจทก์
ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาขยายระยะเวลาให้
โจทก์อุทธรณ์คดีที่ขึ้นไปสู่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในกรณีเช่นนี้มีใช้คดีที่อาจคำนวณ
เป็นราคาเงินได้แต่อย่างใดจึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องซึ่งเป็นคดีมีทุนทรัพย์นั้น
โจทก์ยังมิได้อุทธรณ์ การที่ศาลฎีกาไปถือเอาทุนทรัพย์ในคดีเดิมซึ่งยังมิได้มีการ
อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาเป็นหลักในการวินิจฉัยว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงแล้วไม่รับวินิจฉัยให้เช่นนั้นจะไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 และมาตรา 248ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2534 มาตรา 14และมาตรา 18 ซึ่งบัญญัติว่า ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุน
ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ ในชั้นฎีกา แสดงว่า กฎหมายประสงค์ให้ถือทุน
ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาเป็นหลักในการวินิจฉัยว่าคดีต้องห้าม
อุทธรณ์หรือต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ทั้งเป็นกฎหมายที่ดัดสิทธิคู่
ความ โดยหลักของการตีความจะต้องตีความโดยเคร่งครัดนอกจากนี้การถือเอาทุน
ทรัพย์ในคดีเดิมมาเป็นหลักวินิจฉัยว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกายังจะก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่คู่ความอีกด้วย เพราะเมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
เสียแล้ว คู่ความย่อมไม่มีสิทธิจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้เลยแม้จะเป็นอุทธรณ์หรือฎีกาใน
ปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงในกรณีที่มีความเห็นแย้งของผู้พิพากษาที่นั่ง

พิจารณาคดีนั้นในศาลล่าง หรือทำให้คู่ความหมดโอกาสที่จะขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลล่างรับรองให้อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ กล่าวโดยสรุปผู้บันทึกเห็นด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาว่าคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ศาลฎีกาต้องรับวินิจฉัยให้ เพราะคดีที่โจทก์อุทธรณ์และฎีกานี้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่เมื่อรับวินิจฉัยให้แล้ว ศาลฎีกาจะเห็นสมควรอนุญาตขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้หรือไม่ย่อมเป็นดุลพินิจของศาลฎีกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีสำนวนแรกซึ่งถ้าหากศาลฎีการับวินิจฉัยและอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้ โจทก์ก็จะมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้องโจทก์ให้ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาพิพากษาอีกครั้งหนึ่งตามสิทธิที่กฎหมายให้ไว้ เพราะคดีสำนวนแรกของโจทก์ที่จะพิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าห้าหมื่นบาทย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 224 ประดิษฐ์ เอกมณี